

1501027-62.2019.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... desempregado, já foi preso por trafico. Sobre os fatos, negou o furto; disse que tinha apenas dois animais apreendidos na ong que foram apreendidos porque estavam na rua; que não foi na ong requerer a soltura dos animais; que os animais foram soltos e por isso voltaram para sua casa; que vendo os animais informou Vanderley, que trabalhava na ong e este lhe disse que estava tudo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Térreo, Centro - CEP 19600-000, Fone: (18) 2199-6257,

Rancharia-SP - E-mail: rancharia2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501027-62.2019.8.26.0491

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2254356/2019 - DEL.POL.RANCHARIA, 4677441 - DEL.POL.RANCHARIA, 1595/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2254356 - DEL.POL.RANCHARIA, 1595/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2254356 - DEL.POL.RANCHARIA, 1595/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2254356 - DEL.POL.RANCHARIA, 1595/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2254356 - DEL.POL.RANCHARIA, 1595/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO APARECIDO JESUS RODRIGUES

Vítima:

INSTITUTO ANARAN e outro

Data da Audiência:

20/10/2022

Prioridade Idoso

Em 20/10/2022 no horário previamente designado, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Judicial de Rancharia, Comarca de Rancharia, Estado de São Paulo, diante da situação excepcional da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sob a presidência do MM. Juíza de Direito, Dra. Dayane Aparecida Rodrigues Mendes, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o Ministério Público, o acusado ANTONIO APARECIDO JESUS RODRIGUES e o(a) advogado(a) Dr(a).

Cláudia Mattioli.

Presentes também as testemunhas Célia Regina Pessutti e Fábio Manoel Joaquim.

Ausentes as testemunhas Vanice Ribeiro dos Santos e Carlos Zampieri.

Iniciados os trabalhos, como primeiro ato da audiência os integrantes exibiram documento pessoal com foto, nos termos do Comunicado 284/2020. A audiência foi gravada em mídia digital na sua integralidade.

Após, foram ouvidas as testemunhas presentes.
O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas ausentes.
A MM. Juíza homologou a desistência manifestada.
Ato seguinte, procedeu-se ao interrogatório do acusado.
Na fase do art. 402 do CPP não houve requerimentos.
Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Pela MM. Juíza de Direito foi determinado: "Vistos.
ANTONIO APARECIDO JESUS RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos (fls. 03 e 18), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.
Consta na denúncia que no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 21h20min, na Rodovia SP 284, Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Rancharia, ANTÔNIO APARECIDO JESUS RODRIGUES, devidamente qualificado às fls. 03 e 18, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 05 (cinco) cavalos, avaliados em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 08, pertencente ao Instituto Anaran. Segundo apurado, na data dos fatos, o DENUNCIADO aproveitando-se da ausência de vigilância, rompeu a cerca de proteção do Instituto Anaran, logrando êxito em ingressar na chácara. No local, o DENUNCIADO subtraiu 05 (cinco) cavalos, avaliados em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 08, empreendendo fuga em seguida (fls. 01/02).
A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 115/116).
Regularmente citado (fls. 137), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 142/143) alegando a defesa que reserva-se no direito de apreciar o mérito por ocasião das alegações finais.
Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 146/148.
Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.
O Ministério Público, em suma, requereu a improcedência da denuncia; sustentou é impossível o furto de coisa própria; quanto ao furto, não há provas de que o réu tenha efetuado o furto; não se configurou o crime arbitrário das próprias razões e dano, diante do decurso do tempo; o réu deve ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme gravação.
A defesa, em suma, requereu a absolvição com fundamento na ausência de provas; meros indícios não são suficientes para a condenação; não há testemunhas nem câmeras de monitoramento; deve ser aplicado o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme gravação.
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.
Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal assim descreve o delito de furto: "Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel; § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno; § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido; I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa."
O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo, vontade livre e consciente de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.
Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...). "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" STJ: REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos). Em que pese o boletim de ocorrência (fls. 05/07) e auto de avaliação (fl. 08), as provas são insuficientes para a condenação.

A testemunha de acusação Célia Regina Pessutti disse que os cavalos foram recolhidos da rua, apreendidos e levados para a Ong; que o réu arrebentou a cerca e retirou os cavalos da ong; que o réu foi procurar se o cavalo dele estava lá anteriormente, ocasião em que foi informado a fazer os tramites administrativos na casa da lavora, inclusive que deveria pagar a multa para retirar os cavalos; que todos os cinco cavalos eram dele; que depois de dez dias que o animal fica no local sem pagamento da multa ele passa a pertencer o município; que ninguém presenciou o furto; que na época não tinha câmeras; que o réu era o único interessado nos animais, conforme gravação.

A testemunha de acusação Fábio Manoel Joaquim, guarda municipal, disse que foram acionados para atender ocorrência de furto; verificaram que a cerca foi cortada; que não encontram os animais nem possíveis suspeitos, conforme gravação. Interrogado, o réu Antônio Aparecido Jesus Rodrigues, afirmou que tem 39 anos, dois filhos menores de idade, estando um deles sob seus cuidados, estudou até a segunda série, sabe ler e escrever, operador de maquina e treinador de cavalos, atualmente desempregado, já foi preso por trafico. Sobre os fatos, negou o furto; disse que tinha apenas dois animais apreendidos na ong que foram apreendidos porque estavam na rua; que não foi na ong requerer a soltura dos animais; que os animais foram soltos e por isso voltaram para sua casa; que vendo os animais informou Vanderley, que trabalhava na ong e este lhe disse que estava tudo certo, conforme gravação. O réu negou os fatos e nenhuma testemunhas presenciou o furto, razão pela qual absolve o réu por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Antônio Aparecido Jesus Rodrigues, CPF: 342.544.008-02, qualificado às fls. 03 e 18, da prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal, oficie-se ao T. R. E para fins do cumprimento do art. 15, III, da CF/88 e oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e demais comunicações e anotações de praxe.

Após, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 140), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Diante da manifestação das partes pela ausência de interesse recursal, declaro o transito em julgado da sentença.

Expeça-se certidão de honorários pelos serviços prestados pela i. Patrona Dativa. Tomadas as devidas cautelas, arquivem-se os autos. NADA MAIS."

Lido e achado conforme, vai assinado digitalmente pela MM. Juíza de Direito.
Eu, ADAUTO COSTA, digitei.